

عقد إيجار

أنه في يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤ / ١١ / ١ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية (حديقة روكيت) ومقرها بالمحافظة القاهرة بالكيلو ٥.٤ طريق السويس ويمثلها السيد اللواء أ. ح / اسامة محمد كمال شهاوي بشر بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة .

٢- طرف ثاني (مستأجر)

شركة / جلوكال فود كومباني للصناعات الغذائية.

وعنوانها / ٥٩ عمارات رابعة الإستثمارى / شارع النزهة / قسم اول مدينة نصر / القاهرة

بطاقة ضريبية / ٦٣١/٢٦٤/٣٢٩

سجل تجارى / ١٦٧١٢٢

ويمثلها في هذا العقد السيد / احمد عادل عبدالمطلب السيد يوسف بصفته / رئيس مجلس ادارة الشركة

ويحمل رقم قومي / ٢٧٨٠٦٠٨١٢٠٠٠٧٢

وبعد ان اقر الطرفين بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد اتفقا فيما بينهما على بنود هذا العقد

تمهيد

ولما كان الطرف الاول يمتلك مساحة (٢٤٠٠٠ م٢) بها مبنى من دور واحد مقام على مساحة (٢١٨٠٠ م٢)

بحديقة روكيت بالكيلو ٥.٤ بالمحافظة ويرغب الطرف الثاني باستغلاله كمطعم وكافية ولما كان الطرف

الثاني يمتلك الخبرات والشهادات والعمالة المدربة من ذوي الخبرة والكفاءة التي تأهله لاستغلال المبنى

فقد تقدم الطرف الثاني بعرضه من اجل استغلال المبنى وحيث لاقى ذلك العرض قبولا لدى الطرف الاول

وحيث ان الطرف الأول هو احد الوحدات العسكرية التي تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها

وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق له وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر لأسباب

للطرف الثاني .

وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما القانونية للتعاقد فقد اتفق علي ما هو آت :

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق وما اشتمل عليه ومحاضر التسليم والتسلم لاستغلال العين موضوع العقد والعرض

المقدم من الطرف الثاني لتحقيق الغرض من التعاقد هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

وبعد ان اتخذ كلا من الطرفين مقرا له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على العنوان المبين بصدد

هذا العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثاني

اقر الطرف الثاني بمعاينة العين محل العقد والكاننة بحديقة روكيت بالكيلو ٥.٤ المعاينة التامة النافية

للجهالة وقد قبلها علي حالتها التي عليها واقر بصالحيتها للغرض الذي من اجلة تم ابرام هذا العقد (مطعم

وكافية) ولا يجوز للطرف الثاني تغيير النشاط المتفق عليه وفي حالة التغيير يعتبر العقد مفسوخا من

تلقاء نفسه دون سابق انذار

رقم السجل : ١٦٧١٢٢

رقم القيد : ٦٦١-٢٦٤-٣٢٩

طرف ثاني

التوقيع (أحمد عادل عبدالمطلب)

طرف اول

التوقيع ()

البند الثالث

اتفق الطرفان على ان تكون القيمة الايجارية كالتالى :-

- السنة الاولى بمبلغ ١٦٢٠٠٠٠٠٠ جنية (فقط ستة عشر مليون ومائتان الف جنيهاً لاغير) سنوياً وتسدد بواقع ١٢٠٠٠٠٠٠ جنية شهرياً . بالإضافة الى مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ جنية كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ١٣٥٠٠٠٠٠ جنية (فقط مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيهاً لاغير)
- السنة الثانية بمبلغ ١٧٨٢٠٠٠٠٠ جنية (فقط سبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيهاً لاغير) سنوياً وتسدد بواقع ١٣٢٠٠٠٠٠ جنية شهرياً . بالإضافة الى مبلغ ١٦٥٠٠٠٠ جنية كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ١٤٨٥٠٠٠٠ جنية (فقط مليون واربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيهاً لاغير)
- السنة الثالثة بمبلغ ١٩٦٠٢٠٠٠٠ جنية (فقط تسعة عشر مليون وستمائة واثنان الف جنيهاً لاغير) سنوياً وتسدد بواقع ١٤٥٢٠٠٠٠ جنية شهرياً . بالإضافة الى مبلغ ١٨١٥٠٠٠ جنية كهرباء ومياه باجمالى مبلغ ١٦٣٣٥٠٠٠ جنية (فقط مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة جنيهاً لاغير)
- اتفق الطرفان على ان يسدد الايجار فى بداية كل شهر من اليوم الاول الى اليوم الخامس من الشهر وفى حالة التأخير عن سداد القيمة الايجارية عن اليوم الخامس يتم تحصيل غرامه ١٠٠٠ جنية عن كل يوم تأخير بعد اليوم الخامس من الشهر .

البند الرابع

مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من ١ / ١١ / ٢٠٢٤ الى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٧ بزيادة سنوية قدرها (١٠ %) .

البند الخامس

يجوز للطرف الثانى اجراء بعض التعديلات الداخلية التى تتناسب مع طبيعة النشاط بما لا يتعارض مع سلامة المبنى ودون الاخلال بالمظهر الهندسي والجمالى له وذلك على نفقته الخاصة دون مطالبة الطرف الاول بأى مبالغ مالية نظير ذلك .

ويكون الطرف الثانى مسئول عن اى اضرار تلحق بالمبنى نتيجة اجراء تلك التعديلات وكذلك يكون مسئولاً عن اى اضرار تلحق بالعمالة القائمة باعمال التعديل وكذا عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير داخل العين موضوع العقد نتيجة مزاوله النشاط كما يعتبر الطرف الثانى مسئول عن جميع العاملين بالمطعم دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

شركة كوكا كولا كوميونى للمنتجات الغذائية
GLOBAL FOOD COMPANY
(G.F.C)

رقم السجل: ١٦٧١٢٢
رقم المبنى الشريعى: ٢٢٩ - ٢٦٤ - ٦٢١

طرف ثانى

التوقيع (احمد عادل عبد الحليم)

طرف اول

التوقيع)

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الايجار في المدة المتفق عليها خلال الخمس ايام الاولى من كل شهر وفي حالة التأخير عن السداد يتم تحصيل مبلغ (١٠٠٠ جنية) عن كل يوم تأخير عن السداد .

البند السابع

يلتزم الطرف الثاني باستكمال سداد التأمين وقدرة ١٠ % من القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ ٥٣٦٢٢٠٠ جنيها (فقط خمسة مليون وثلاثمائة واثنان وستون الف ومائتان جنيها لا غير) على ان تدفع باحدى الطرق الآتية :-

(نقدا - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني بعدم الاحتفاظ او ادخال مواد ملتهبة او قابلة للانفجار او مضررة بالصحة العامة وفي حالة مخالفة ذلك يكون هوا المسئول وحده عن اي اضرار تحدث بالمكان او اي مكان محيط به او الغير كما يلتزم بتنفيذ النظافة العامة وبكافة القوانين وبخاصة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكذا اللوائح المنظمة والخاصة بالنشاط محل العقد وتنفيذ النظافة العامة لكامل المبنى مع التزامه بتعيين طقم ادارى وافراد امن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى للمبنى حيث انه هو المسئول عن المبنى بمشتملاته دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند التاسع

الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية - البيئة - الامن الصناعى - ... الخ) و عن اي اضرار تلحق بالغير داخل المبنى نتيجة مزاولة النشاط وبيع المنتجات للأفراد كما يعتبر الطرف الثاني مسئول عن عمل تخطيط تأمين شاملة للمطعم من الداخل والخارج طول مدة سريان العقد علي نفقته الخاصة والطرف الاول غير مسئول عن اي اخطاء من اي نوع (حريق - سرقة - قوه قاهرة)

البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باستيفاء التراخيص الخاصة بالنشاط (مطعم وكافية) وشروط السلامة البيئية والدفاع المدني والحريق وذلك علي نفقته الخاصه دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الحادى عشر

يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذلك اي غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة كما يلتزم بعدم تجول العاملين بالمبنى داخل الحديقة .

طرف اول

طرف ثانى

(التوقيع)

(التوقيع) احمد عمار عبد الحليم

البند الثاني عشر

اتفق الطرفان على انه في حالة رغبة الطرف الثاني في انتهاء التعاقد وترك المكان قبا بالكامل (ثلاث سنوات) يتم مصادرة التأمين النهائي لصالح الدار كم يلتزم الطرف الثاني للطرف الاول بالحالة التي تم تسليمها له في بداية العقد بالاضافة الي كافة التجهيزات الطرف الثاني ولا يحق له ازلتها او المطالبة بقيمتها او اي تعويض عنها فور انتهاء من الاسباب .

البند الثالث عشر

يحق للطرف الاول فسخ العقد فورا دون الحاجة الي تنبيه او انذار او حكم قضائي في اا
١ - عدم تنفيذ الطرف الثاني لاي من التزامات المقررة بموجب هذا العقد .
٢ - في حالة وفاه الطرف الثاني لا قدر الله او فقدان الاهلية .
٣ - اشهار افلاس الطرف الثاني او تعثره او الحجز عليه .
٤ - سحب التراخيص الادارية اللازمة لمباشرة النشاط .
٥ - صدور حكم ضد الطرف الثاني يمس شخصية او اسمة التجاري يترتب عليه المساس
روكيت .

البند الرابع عشر

- لايحق للطرف الثاني ترتيب اي حقوق عينية / شخصية علي محل العقد وفي حالة ثبو
مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الي تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراءات قضائية .
العقد للطرف الثاني اي حقوق ملكية علي المبني محل العقد .

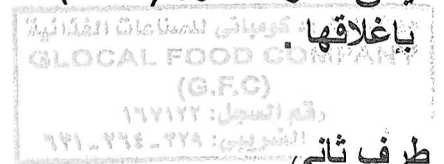
البند الخامس عشر

- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي المظهر العام لحديقة روكيت واجراء الصيانة الا
والمعدات وعدم استخدام العين موضوع العقد في اي نشاط مخالف للنظام العام او الادا
غرض مخالف للقانون كم يلتزم بعدم تقديم العقد لأي جهة حكومية او غير حكومية الا
موافقه كتابية مصدقه من الطرف الاول .

البند السادس عشر

يحق للطرف الأول (المالك) إغلاق بوابة دخول الأفراد الموجوده على طريق مصر الـ

طرف اول
التوقيع)



التوقيع (احمد عادل عبد الحليم)

البند السابع عشر

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به هذا العقد .

البند الثامن عشر

أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النزاع

البند التاسع عشر

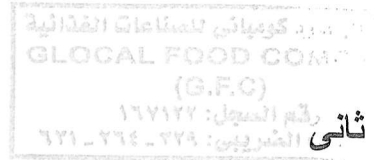
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة وعدد (٢) نسخة يتم الاحتفاظ بالاول للعمل بموجبها .

طرف اول

التوقيع)

لواء أ. ح / اسامة

مدير المدفعية و



التوقيع (أحمد مازن عبد الحليم)

السيد / أحمد مازن عبد الحليم

رقم قومي / ٩٧٨٠٦٠٨١٢٠٧٩

اسم الشركة / جلوبال فود كومباني للصناعات الغذائية